

1510517-89.2021.8.26.0604

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2071224/2021 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 16756231 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 20/21/371 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 2071224 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510517-89.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510517-89.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2071224/2021 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 16756231 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 20/21/371 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 2071224 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR FERNANDO DE BARROS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

IGOR FERNANDO DE BARROS e LEONARDO DE SOUSA SANTOS, qualificados nos autos, estão sendo processados pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 157/159).

Defesas preliminares (páginas 183/188 e 200). Notificações (páginas 197 e 199).

Recebimento da denúncia (página 229). Citações pessoais (páginas 246 e 248). Prova testemunhal e interrogatórios (páginas 318/319). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 327/333), ao passo que os defensores sustentaram, em resumo, os seguintes argumentos: a) absolvição;

b) desclassificação; c) descriminalização do artigo 28 da Lei nº 11.343/06; d) aplicação benéfica da pena; e) apelação em liberdade (páginas 337/344 e 349/354).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva foi demonstrada pela perícia química-toxicológica (páginas 148/151).

Indisfarçável a autoria, porque, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os agentes públicos Elizeu Guilherme e Carlos André da Silva Catharino relataram que, noticiada a traficância, acorreram ao lugar assim conhecido e, de pronto, o réu Igor Fernando de Barros, espontaneamente, ofereceu entorpecente. Daí foi comunicado que se tratava da polícia, quando, então, os acusados Igor Fernando de Barros e Leonardo de Sousa Santos, os quais estavam sentados à espera de adquirentes de drogas, cada um deles trazendo uma mochila, saíram correndo e deixaram para trás as referidas mochilas com os estupefacientes fracionados para a venda, em cada uma delas, sendo encaixados. Não havia com os denunciados apetrechos para o uso de entorpecentes e sequer outras pessoas ali nas proximidades. Lembra-se, inclusive, que o réu Leonardo de Sousa Santos, em seu interrogatório judicial, admitiu, ainda que parcialmente, a prática do tráfico de drogas, naquela ocasião (páginas 318/319).

Não houve sequer pálido indício de que os agentes públicos quisessem prejudicar inocentes. Eles nem conheciam os acusados. Note-se, ainda, que as testemunhas arroladas pela Defesa em nada invalidaram os testemunhos dos funcionários públicos, uma vez que elas só acompanharam o fato de forma superficial e posteriormente à detenção, além de narrarem circunstâncias que souberam por meio de parentes de um dos denunciados.

Tudo isso considerado, procede a pretensão punitiva estatal.

Seguramente, os réus, com unidade de desígnios e em concerto executório, traziam consigo, para fins de tráfico, 182 (cento e oitenta e duas) porções de cocaína, 180 (cento e oitenta) de cocaína, na forma de crack, 271 (duzentas e setenta e uma) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, 32 (trinta e dois) potes contendo skunk, e 03 (três) seringas contendo THC, princípio ativo da maconha, tudo pesando mais de 2,5 kg (dois quilos e meio).

Evidente, pois, que devem ser condenados, conforme a imputação lançada na denúncia.

Ingresso à dosimetria penal.

Em primeira fase, tendo em vista a variedade e a grande quantidade de entorpecentes, exaspero a pena-base, para cada qual dos réus, em ½ (metade).

Em segunda fase, pela reincidência do acusado Igor Fernando de Barros (proc. nº 0004579-89.2016.8.26.0564 → páginas 61/62), acresço a sua pena em 1/6 (um sexto). Ainda em segunda fase, por força da reincidência específica do acusado Leonardo de Sousa Santos (páginas 69/70), majoro a pena do acusado em 1/3 (um terço). Não houve confissão integral a justificar a correlata atenuante.

Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

A teor da disciplina do artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário somente pode ser o fechado, seja em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, seja em razão da reincidência.

Forte nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar: 1) LEONARDO DE SOUSA SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, regime fechado, e 1000 (um mil) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06; 2) IGOR FERNANDO DE BARROS, qualificado nos autos, às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, regime fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Os acusados acompanharam reclusos o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim devem permanecer em garantia da ordem pública, na seara da autodefesa da sociedade em face daqueles que não se cansam de violarem os bens jurídicos tutelados pela norma penal. A sociedade não pode ficar à mercê de pessoas de tal jaez. Mantenho, pois, a prisão preventiva. Recomendem-se os denunciados nas prisões em que se encontram.

Ante a existência de habeas corpus (página 228), comunique-se a prolação da presente sentença à superior instância.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, porquanto decorrente, a nosso sentir, da hedionda traficância, ante o contexto fático da sua apreensão.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 26 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA